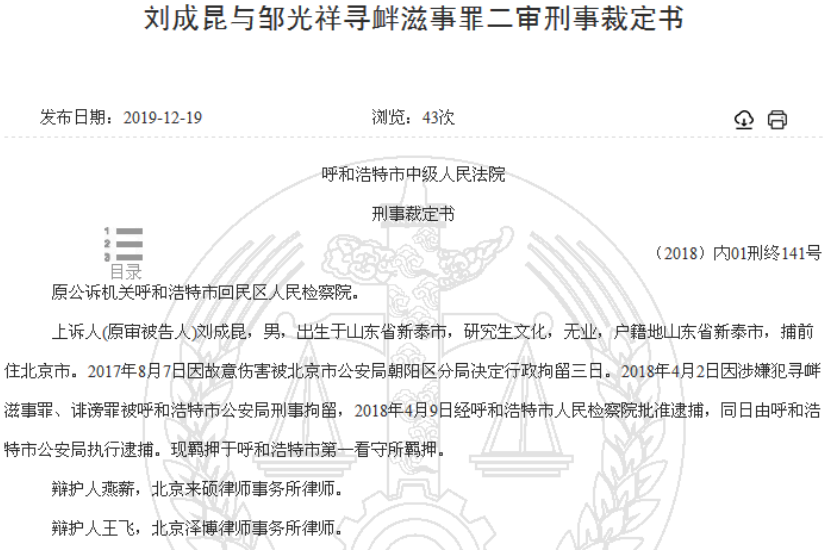
裁定书曝光“伊利谣言案”始末：“文学作品”诽谤伊利成立

2019-12-23 12:50

裁判文书网日前公布的一份刑事裁定书，将曾经引起巨大关注的“伊利谣言案”具体经过完全公开。



刘成昆与邹光祥寻衅滋事罪二审刑事裁定书

发布日期：2019-12-19 浏览：43次

呼和浩特市中级人民法院

刑事裁定书

目录

（2018）内01刑终141号

原公诉机关呼和浩特市回民区人民检察院。

上诉人(原审被告人)刘成昆，男，出生于山东省新泰市，研究生文化，无业，户籍地山东省新泰市，捕前住北京市。2017年8月7日因故意伤害被北京市公安局朝阳区分局决定行政拘留三日。2018年4月2日因涉嫌犯寻衅滋事罪、诽谤罪被呼和浩特市公安局刑事拘留，2018年4月9日经呼和浩特市人民检察院批准逮捕，同日由呼和浩特市公安局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所羁押。

辩护人燕薪，北京来硕律师事务所律师。

辩护人王飞，北京泽博律师事务所律师。

“伊利谣言案”始末曝光

上诉人（原审被告人）刘成昆，男，研究生文化，户籍地山东省新泰市，捕前住北京市。原审被告人邹光祥，男，大学文化，户籍地重庆市江津区，捕前住北京市。

谣言始末

原审判决认定，2018年3月24日，被告人刘成昆在没有任何事实依据情况下，编造虚假文章《出乌兰记-盘先生在美丽坚》，影射伊利公司董事长潘刚长期滞留美国不归，并在其个人微信公众平台“天禄财经”及“财经媒体+资本金融”微信群内发表。

被告人邹光祥阅读该文章后，于2018年3月25日15时28分向刘成昆询问潘刚情况，二被告人共谋将编造的“潘刚被带走协助调查”这一“重磅炸弹”丢给市场。3月26日7时52分，刘成昆编造虚假文章《出美丽坚-盘先生回乌兰配合调查》，影射伊利公司董事长潘刚被带走协助调查，并发表在“天禄财经”上。

- 2018年3月26日9时许，邹光祥拨打伊利公司电话求证，被告知有关潘刚的传言为谣言。同日10时4分邹光祥编造虚假文章《【公司聚焦】伊利股份董事长潘刚或“失联”》，以作者“安国”的名义，发表在其个人微信公众平台“光祥财经”上。该文章发布后随即引起媒体转载、报道，被大量点击、评论。造成部分牧场和原材料供应商销售数据下降，伊利公司员工恐慌的现象。
- 2018年3月26日中午，伊利公司公开发布澄清公告。同日伊利公司员工于亚馨、张轶鹏分别联系邹光祥、刘成昆要求其删除稿件，二被告人均未删除。
- 2018年3月26日，伊利股份（600887.SH）股价在股票市场整体稳定，开盘后上涨情况下出现大幅下挫，总市值较上一交易日减少60.78亿元。随后，伊利公司发布公告，称“市场传言均为谣言，公司生产经营一切正常，公司无应披露而未披露的重大信息”。

红星新闻
47万文章 | 264亿阅读 +订阅
成都商报红星新闻视频专号，关注我们，认...

TA的最新文章 更多
一天4名主播宣布离职引关注 东方甄选年初以来已举办新主播选拔综艺，曾宣布长期...
口子窖上市以来最大跌幅：营收39.9亿仅完成预算六成，高档酒萎缩，“百亿梦”难圆

热评榜 更多
1 惊魂一夜！特朗普俯身撤离，鲁比奥趴到桌子底
戏精，特朗普。
2 道心崩殂！约基奇历史第一成就被剥夺 怒冲对手遭驱逐
感觉约基奇巅峰过去了
3 中超-梅萨乌迪传射埃朱马建功 海牛4-1时隔15年再胜泰山
绝对管理层的事儿，心知肚明！没办法
4 五问“华晨宇玉溪演唱会‘因不可抗力’延期”
一个乌演唱会值得去关注吗?
5 特朗普：早知这么危险，就不当总统了
美国人还是很正义不伤害老百姓，专杀权贵

24小时热文
1 世锦赛-赵心童13-9丁俊晖晋级8强 1/4决赛对阵肖恩·墨菲...
29万 阅读
2 从教室到食堂，狐友校园百科一站式全导航!
120万 阅读
3 女大学生乘高铁被26寸行李箱砸到头！谁该担责?
7.3万 阅读
五问“华晨宇玉溪演唱会‘因不可抗力’延期”
134万 阅读

You won!!!
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

You won!!!
www.sohu.com
$300 in in-game rewards



内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、传闻简述

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）关注到有媒体报道“传伊利股份董事长被带走协助调查”等相关信息。

二、澄清声明

媒体所报道的公司相关信息不实，市场传言均为谣言，公司生产经营一切正常，公司无应披露而未披露的重大信息。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十七日

经司法鉴定意见书检验：“伊利股份董事长潘刚被有关部门带走并被要求协助调查”相关的文章内容，被大量网页链接，点击数达800万余次，评论数达46000余条。“天禄财经”公众号发布的文章《出乌兰记–盘先生在美丽坚》阅读数为4517次；《出美丽坚–盘先生回乌兰接受调查》阅读数为6801次。

被告辩称为“文学作品”

原审法院认为，被告人邹光祥受被告人刘成昆唆使编造虚假信息在网络上发布，混淆视听并被大量传播，造成公共秩序严重混乱，破坏了社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。**一审以被告人邹光祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；以被告人刘成昆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；未随案移送的物品由扣押机关依法处理。**

宣判后，原审被告人刘成昆不服，以其所写文章是文学作品，不存在影射现实人物；原审法院认定事实错误，上诉人没有教唆邹光祥，二人不构成共同犯罪；现有证据不能证实潘刚被有关部门带走协助调查是虚假信息；办案机关程序违法；原审法院审判程序违法为由提出上诉。

其辩护人提交的辩护意见是，一审法院认定事实存在重大错误，现有证据不能证实涉案信息为虚假信息；二原审被告人不构成共同犯罪，其行为没有造成公共秩序严重混乱；一审法院对本案证据的认定存在重大错误。

二审维持原判

二审法院认为，上诉人刘成昆唆使原审被告人邹光祥编造虚假信息在网络上发布，并被大量传播，混淆视听，造成公共秩序严重混乱，其行为构成寻衅滋事罪。

经查，二被告人虽独立撰写各自的文章，**但二人的微信聊天记录可以证实，刘成昆在没有客观事实依据的情况下，明确肯定地告知邹光祥“潘刚最近回来了，下了飞机在机场就被带走去调查，最近刚回来，这两天的事”**，并在邹光祥表示要把这一“重磅炸弹”丢给市场时，进一步唆使邹光祥“那你写吧，反正我把事实都写清楚了，你想办法去弄弄名字就行。”

后基于同样的主观目的再次发布《出美丽坚》，故对邹光祥最后发布《【公司聚焦】伊利股份董事长潘刚或“失联”》文章，刘成昆发挥了至关重要的唆使作用，二被告人构成共同犯罪。

搜狐号

海星阿生 一支3万人的叛军，硬是打得日军3年不得前进半步！

生活狸狸说 宦官其实并不都是阉人，其实还有正常男性

时尚熟李子 《三国演义》乐进的武力分析

两广大地... 海陆丰军政名人选介：陈演生 陈宇

沂蒙柳影 他是马鸿逵的爱将，49年在银川起义，后来结局如何？

剧集播报 他是唯一做到犯我中华者，虽远必诛的皇帝，连汉武帝也做不到

You won!!!
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

You won!!!
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

情况下在网络上发布文章，后经伊利公司明确告知系虚假信息后，仍不予删除，误导民众，破坏社会秩序。

上诉人及其辩护人关于原审法院审判程序违法的上诉理由，经查，本案原审法院已经充分保障原审被告人的各项诉讼权利。

二审法院裁定：驳回上诉，维持原判。

红星新闻记者 李伟铭

编辑 于曼歌 返回搜狐，查看更多

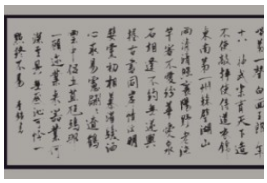
阅读 (2.2万) 平台声明 内容举报

抢首评

首赞 评论 收藏 分享

大家都在看


58岁江珊近况曝光，150斤穿西装腚大腰圆，但脸年轻几乎…


硬笔书法课

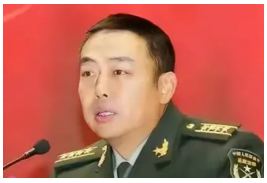

双金奥运冠军落马！羽协主席张军被查，细节真不简单


历史开了个玩笑，第一个倒下的不是乌克兰，而是百年中…


五指山舰上的女兵马玉婷，因为回答记者提问时一问三不…


白宫晚宴发生枪击案，枪手被毙前至少开了6枪，特工高喊…


去张家界旅游跟团好还是自己去


复出？刘国梁上任中国羽协主席，与王励勤共同推动中国…



突发！台高层已抵达斯威士兰，大陆彻底看清了：特朗…

我来说两句 0人参与， 0条评论

搜狐“我来说两句”用户公约

可以@搜狐小编和作者啦

点击登录 搜狐小编 发布

推荐阅读



日本不怕中国有导弹，也不怕中国的核武器，甚至不怕中国的稀土制裁，他们害怕就是派往…

壮壮科普 · 04-24 13:28 16

王志文骨灰撒大海真相曝光！一生遗憾让无数人破防，背后故事太扎心

You won!!!
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

You won!!!
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

一个美国网民发帖：我刚在中国待了两周。开始的时候我以为我们完蛋了，但是当我回到美...

壮壮科普 · 今天 11:43 1

泰国人妖接客前吃避孕药：不是为了避孕，是为了“活着”一盒短效避孕药售价仅 30 泰铢...

壮壮科普 · 04-24 11:27 1

女运动员比赛前隐私部位为什么要“剃毛”？原因实在令人尴尬！

拳击时空 · 昨天 05:54 2

4月23日，面对记者抛出的独立问题，蒋万安说:如果独立能让台湾经济更好，台湾更安全，...

锋火局事 · 昨天 06:53 1

印度现在为何急于和中国进行永久性的边界谈判？原因其实很简单，那就是再不进行谈判，...

史韵承传 · 昨天 11:46 4

高志凯教授提醒大家：历史上无论是甲午战争，还是我们伟大的抗日战争，都是敌人先来摸...

壮壮科普 · 今天 13:21 8

保洁阿姨在我公司干了9年，每次裁员我都保她。她退休那天给我一张纸条：“总经理，您办...

发发情感故事坊 · 04-23 22:31

同事说要请客吃大餐，开席却专挑最贵的菜猛点。我看了一眼直接离场，饭局刚散，他果然...

发发情感故事坊 · 昨天 21:19 2

这才是一箭双雕，委内瑞拉代总统罗德里格斯，以叛国罪、间谍罪、泄露国家机密，以及失...

🎉 🏆 You won!!! 🏆 🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

🎉 🏆 You won!!! 🏆 🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards





“金钱面前，亲情一文不值！”福建，男子在父亲生病期间独自尽孝，于是，父亲想把109万...

壮壮科普 · 04-24 13:17 4



1980年，国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作。没曾想，不久之后，这幅画竟然成...

壮壮科普 · 04-24 11:22 4



我去投标路上被裁员，立刻掉头回家，下午整个公司庆贺52亿大订单，老板突然闯入：谁决...

陈大美食 · 04-24 22:45



俄罗斯经济学家表示：因为39万亿美元还不起，特朗普很有可能已经有了弄死第一大“债主...

锋火局事 · 04-24 06:48 3



日本高官曾表示：中日战争是不会爆发的，因为中国一旦拿下日本，那么中国还要想方设法...

壮壮科普 · 今天 11:54 6



24架苏-35该怎么处理，现在成了一个让我方人头疼的问题，只要我们松口，俄罗斯，伊朗...

锋火传情 · 今天 06:56 7



住4亿豪宅、是船王儿子、逼40岁李小萌生三胎，王雷的谣言太离谱

高迪 · 昨天 15:07



多米尼加发现1.5亿吨特大高质量稀土矿，并且涵盖稀土全部十七种稀有金属，多米尼加总统...

锋火局事 · 今天 08:01 3

🎉🏆 You won!!!🏆🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

🎉🏆 You won!!!🏆🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

过去了

小布点娱乐 · 昨天 10:31

打了4年，占据了乌克兰20%的土地，为什么俄罗斯还不收手？答案很简单，随着冲突的持续...

峰火国际 · 昨天 07:09 8

全世界都在盯着特朗普下月中旬的访华行程，结果美国那边突然放出一个大消息，直接引爆...

锋火局事 · 今天 07:28

国乒功勋教练突然辞职！临别一句话戳中痛处：我教不动了

马尚观世界 · 04-23 22:54 1

中东的战火，终究还是烧到了东大头上！

凌风的世界观 · 今天 08:40

难怪民进党气到跳脚也不敢抓郑丽文，她背后的保护伞，让绿营绝望

我是约克 · 今天 14:55

同学会上班花笑问我在哪高就，我答：“企业打杂。”她挥手：“去司机那桌吧。”第五天...

发发情感故事坊 · 昨天 21:20

快讯！特朗普提出组建五国集团！

鹅说新语 · 昨天 11:32 35

印度终于买到尿素了！全球都好奇，哪个国家敢卖给印度？虽然每吨接近1000美元，但是印...

趣评视界侠 · 昨天 05:59 2

🎉🏆 You won!!! 🏆🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

🎉🏆 You won!!! 🏆🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

北约秘书长吕特发出警告：不管是印度、巴西还是中国，如果还继续跟俄罗斯交易石油和天...

壮壮科普 · 今天 13:16 5

离婚那天，妻子平静地说“我没出轨”，我点头“我知道”。她没做错任何事，只是把所有...

陈大美食 · 昨天 16:04 1

3岁女童火上人民日报！在飞驰的高铁上，坐在前排的3岁女儿突然回过头小声问坐在后排的...

壮壮科普 · 04-24 11:17

江苏南通，一男子寂寞难耐，进入按摩店找了女技师，发生了不应该的事情，没想到被当场...

壮壮科普 · 04-24 11:19

陈妍希养伤豪宅曝光！小二层奶油风太温馨，躺沙发玩手机心态平稳

纵观人间 · 昨天 15:02

白宫晚宴枪击现场：特朗普与华人美女同台，枪声响起，保镖保护特朗普转移，特种兵持冲...

影像温度 · 今天 09:57 8

欺负陈宝国、大连船王独子、逼40岁妻子李小萌生三胎？王雷辟谣！

谈话历史 · 今天 17:33

中国对联合国的态度或许应该改变了！从如今的中日对峙中来看，联合国对待中国的态度似...

凌风的世界观 · 昨天 09:05 4

🎉 🏆 You won!!! 🏆 🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

🎉 🏆 You won!!! 🏆 🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

搜狐 SOHU.com

娃，而是寺战争打完，大量马兄...

趣评视界侠 · 昨天 08:05 2

7.7级地震把半个日本都震醒了，日网民：中国制造的人工地震

母蓝聊时尚 · 今天 13:57

世界上有谁最恨毛主席，我总结了这几种人。

严守说历史V · 昨天 14:57 8

一张抽烟照，让“斯诺克女神”一夜塌房：中国男球迷为何集体破防?

橙橙小橙 · 04-24 17:13 18

1955年大授衔结束后，王必成闷闷不乐，陈毅叫住：“怎么了？嫌中将低了？”王必成：“...

壮壮科普 · 04-24 13:16

白宫莱维特发争议帖！直指特朗普有精神疾病，全美炸锅引碾压式反驳

国际洞察 · 今天 10:16 1

连战这辈子怕是做梦都想不到，自己拿真金白银捧出来的亲儿子，混了大半辈子，到头来却...

壮壮科普 · 04-24 13:16

权力归笼，司法独立是多么的重要和迫切啊！只是不知道这件事是不是真的？如果是谣言则...

沈坤 · 昨天 15:33

郭达现状：住西安老小区养老，70岁老态尽显，妻子身份不一般！

爱猎奇的席晓优 · 昨天 11:00

🎉🏆 You won!!!🏆🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

🎉🏆 You won!!!🏆🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

大了？

新移说娱乐 · 昨天 11:42

日本议员质问高市早苗：既然说北方四岛是日本的，那么日本为什么不去争夺，而是将时间...

锋火局事 · 昨天 06:50

“中日”剑拔弩张！各国心态：美国希望打，欧洲希望打，印度希望打，俄罗斯，以色列希...

观影漫游 · 昨天 07:52 11

震惊！伊朗高层彻底摊牌！伊朗议长卡利巴夫撕破脸，怒批强硬派，点名贾利利、萨贝蒂勾...

青屿的爱情 · 今天 00:55

突发！伊朗议长卡利巴夫辞职，不再负责谈判的事情。看来美国此前放出来的一些消息，未...

观影漫游 · 昨天 08:07 1

2024年，湖南发生一件暖心奇事：一位71岁大爷跳水砸窗勇救落水女司机，女子上门感恩时...

壮壮科普 · 04-24 13:25

说上海不是上海人的，真想得出来的

上海云河 · 今天 00:01

台湾最后12个“邦交”全是硬茬，大陆一个个拔除要废不少功夫

陈石头本头 · 昨天 14:58

死了这条心！人民日报表态：中国不会救菲律宾，马科斯投机到头了

峰火国际 · 今天 07:13

徐中远 | 毛泽东“三先三后”的读书之法

北国风光网 · 今天 02:00

轮到中国卡脖子了！山东枣庄的光刻胶原料，卡住日本芯片命脉

壹情感 · 今天 20:27

拉夫罗夫：莫斯科将把全部历史上的俄罗斯土地归还其合法家园

绪璞讲时尚 · 昨天 13:22

🎉🏆 You won!!!🏆🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

🎉🏆 You won!!!🏆🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

搜狐 SOHU.com

防力一，她为自己买了份里族...

壮壮科普 · 04-24 11:19

特朗普晚宴发生枪击事件，特勤为何先救万斯而非特朗普？原因曝出

胡侃社会百态 · 今天 17:40

包了100个包子送娘家，弟媳尝都不尝嫌馅咸，我原封不动带回婆家，15分钟后我妈电话打疯了

发发情感故事坊 · 04-23 22:26

美国做梦也没想到！央视突然公开歼-35生产线，每18小时一架，五角大楼：中国这速度太恐怖

秋叶侃历史 · 今天 11:20

是可忍孰不可忍！敢在大陆公然挑衅一中原则，还留其何用？

磊彤时探 · 04-24 16:10

匈牙利大选反转？毛焦尔追随欧尔班22年，本就是藏好的储备接班人

朝子亥 · 昨天 03:23

2018年，一山西姑娘，在北京地铁站为一陌生老人指路，并给了100多元现金。哪料，半个...

壮壮科普 · 04-24 13:17

黄岩岛上空爆发激烈电子战，空警500硬刚美军P-8A，给白宫上了一课！

峰火国际 · 今天 06:48

俞敏洪辟谣成笑话，明明黯然离场，才懂董宇辉当初离开有多清醒

木子默 · 昨天 13:51

马科斯做梦也没想到，中国这次真的会“断供”。

峰火国际 · 今天 07:06

上千业主入住多年无法办房产证背后：一开发商多个楼盘涉违建、超建 住建局：已成立专班

红星新闻 · 昨天 20:48

中东战火还没结束，“第二个伊朗”浮出水面，中方不许做一件事

天下有锦 · 昨天 17:58

不打了，再见NBA！掘金当家球星官宣退赛，西部夺冠格局再起悬念

🎉 🏆 You won!!! 🏆 🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

🎉 🏆 You won!!! 🏆 🎉
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

特朗普的访华日期一改再改，从3月31日至4月2日，改到最新的5月14日至15日。眼看即将进...

峰火国际 · 今天 07:11

我被辞退了，发消息告诉妻子，她不吱声。6分钟后，集团公告：因创办人配偶被无故解雇，...

陈大美食 · 昨天 23:00

今天在老家帮伯伯家砍树，虽说只是稍微用了点力，可结束后肩膀就开始酸痛。估计是用力...

阿龙美食记 · 今天 19:52

美国财长贝森特公开声称：世界没法承受，一个贸易顺差达到，一万亿美元的中国！中国想...

壮壮科普 · 04-24 11:17

山姆冷饮热度榜前三，伊利拿下两席：爆款制造者是怎样炼成的?

齐鲁晚报·齐鲁壹点 · 04-24 17:47

日本不演了！高市大谈台海之战，一语惊人，白宫和五角大楼全沉默

大猪猪崽 · 今天 03:29

名校毕业的老师持枪闯晚宴，特朗普近期民调压力大增

第一财经 · 今天 21:01

只差1秒！特朗普欲发射核武器，军方直接拦截！拒绝为总统扣扳机

笔下生辉 · 今天 11:19

律师分析“32岁女子与66岁老人地铁抢座冲突”：警方行政立案说明事情涉嫌违法 双方年龄...

红星新闻 · 今天 19:12

“塞尔比公开喊话：我不希望赵心童再拿冠军！”，整个斯诺克圈都静了三秒！真不是小编...

阿芜爱体育 · 昨天 19:02

已经到底了

You won!!!
www.sohu.com
$300 in in-game rewards

You won!!!
www.sohu.com
$300 in in-game rewards